



PUTUSAN
Nomor 4988 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ZAENAL atau di sebut juga **ZENAL P. SALMA**, bertempat tinggal di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Soenarwadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Soenarwadi, S.H., beralamat di Jalan Adi Sucipto, Nomor 143, RT 003, RW 002, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2025;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- 1. NIWI**, bertempat tinggal di Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Pradana, S.H., Advokat beralamat di Dusun Selogiri, RT.001, RW.004, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2024;
- 2. GINEM**, bertempat tinggal di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
- 3. MALKAN HARISTA**, bertempat tinggal di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 4988 K/Pdt/2025



Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

4. **MARBIA**, bertempat tinggal di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
5. **RUHASMINA**, bertempat tinggal di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
6. **NISWATI**, bertempat tinggal di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
7. **JUMA'ADIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
8. **MISNATO**, bertempat tinggal di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini nomor urut 2 sampai dengan 8, memberi kuasa kepada Subagyo, S.H., dan Kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Subagyo dan Rekan, beralamat di Dusun Simbar I, RT.003, RW.002, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024;
9. **ZAINUL ARIFIN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 003, RW 006, Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
10. **SYAIFUL RIZAL**, bertempat tinggal di Dusun Karangrejo Utara, RT 001, RW 001, Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 4988 K/Pdt/2025



11. YULI ASTUTIK, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 001, RW 006, Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

12. MARIA ULFA, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 001, RW 006, Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini nomor urut 9 sampai dengan 12 memberi kuasa kepada Komari, S.H., Advokat beralamat di depan Kantor Desa Tembokrejo, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024;

Para Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR (ATR/BPN) BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI, beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 50, Kelurahan Singoturan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat asal dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Penggugat yaitu Zaenal atau di sebut juga Zenal P. Salma adalah sah dan menurut hukum sebagai orang/pihak yang menguasai dan mengelola tanah objek sengketa, sebagaimana tersebut dan tercatat dalam buku tanah kas Desa Sumberanyar, Kecamatan



Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Nomor C.1087, Persil 25, Kelas D.II, atas sebidang tanah dengan luas tanah 0.646 Ha/6.460 m² (enam ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Penggugat yaitu Zaenal atau disebut juga Zenal P. Salma yang terletak di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah utara : jalan desa;
Batas sebelah timur : jalan desa;
Batas sebelah selatan : curah/selokan;
Batas sebelah barat : selokan;

3. Menyatakan menurut hukum, Penggugat yaitu Zaenal atau di sebut juga Zenal P. Salma sebagai orang/pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah pekarangan objek sengketa sebagaimana tersebut dan tercatat dalam buku tanah kas Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Nomor C.1087, Persil 25, Kelas D.II, atas sebidang tanah dengan luas tanah 0.646 Ha/6.460 m² (enam ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Penggugat yaitu Zaenal atau disebut juga Zenal P. Salma yang terletak di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah utara : jalan desa;
Batas sebelah timur : jalan desa;
Batas sebelah selatan : curah/selokan;
Batas sebelah barat : selokan;

4. Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hak atas tanah objek sengketa terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I selaku Kepala Desa Banyuanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap objek sengketa kepada Penggugat yaitu Zaenal atau di sebut juga Zenal P. Salma



sebagai orang atau pihak yang namanya tercatat dalam identitas kepemilikan objek sengketa atas dasar nama Penggugat sebagaimana tersebut dalam buku tanah kas Desa Sumberanyar, Nomor C.1087, Persil 25, Kelas D.II, atas sebidang tanah dengan luas tanah 0.646 Ha/6.460 m² (enam ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah utara : jalan desa;
Batas sebelah timur : jalan desa;
Batas sebelah selatan : curah/selokan;
Batas sebelah barat : selokan;

6. Menghukum Tergugat I apabila tidak bersedia untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap objek sengketa kepada Penggugat yaitu Zaenal atau di sebut juga Zenal P. Salma sebagai orang atau pihak yang namanya tercatat dalam identitas kepemilikan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam buku tanah kas Desa Sumberanyar, Nomor C.1087, Persil 25, Kelas D.II, atas sebidang tanah dengan luas tanah 0.646 Ha/6.460 m² (enam ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, maka putusan perkara ini merupakan sebagai pengganti Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang oleh Penggugat untuk dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan permohonan hak atas tanah objek sengketa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi;
7. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan/atau pihak manapun yang menguasai dan menempati objek sengketa untuk segera meninggalkan,



mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tanpa syarat kepada Penggugat;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi serta upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi c.q. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Penggugat keliru menempatkan Kepala Desa Sumberanyar sebagai Tergugat I, seharusnya sebagai Turut Tergugat karena merupakan pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan *a quo*;
3. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat Intervensi I sampai dengan Penggugat Intervensi IV (Termohon Kasasi IX sampai dengan Termohon Kasasi XII) mengajukan permohonan intervensi untuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara *a quo* serta mengajukan gugatan intervensi yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Intervensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan mengabulkan Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris sah dari Lailatus Sadiyah/H. Naisah atas dasar Putusan Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 224/Pdt.P/2024/ PA Bwi;
2. Mengabulkan permohonan intervensi dari Para Pemohon Intervensi untuk ikut serta dalam Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Byw;
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai Para Penggugat Intervensi (*tussenkomst*) untuk ikut serta sebagai pihak dalam Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Byw, di Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Dalam Gugatan Asal:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Gugatan Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Intervensi adalah Penggugat yang beriktikad baik dan benar;
3. Menyatakan Para Penggugat Intervensi ikut serta sebagai pihak demi membela hak kepentingannya sendiri (*tussenkomst*) dalam Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Byw;
4. Menyatakan objek sengketa perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Byw, atas sebidang tanah di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan luas yang sudah terpecah 0.646 Ha/6.460 m² adalah bagian dari Persil 24, Kelas D.II, dari luas asal 12.148 Ha, hak milik Lailatus Sadiyah/H. Naisah yang terletak di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah utara : jalan desa;
 - Batas sebelah timur : jalan desa;
 - Batas sebelah selatan : curah/selokan;
 - Batas sebelah barat : jalan desa;
5. Menyatakan Tergugat Intervensi I (Zaenal/Zenal P. Salma) dan Tergugat Intervensi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 4988 K/Pdt/2025



hukum;

6. Menghukum Tergugat Intervensi I dan/atau Tergugat Intervensi III, IV, V, VI, VII VIII, IX dan/atau pihak manapun yang menguasai dan menempati objek sengketa untuk segera meninggalkan, mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tanpa syarat kepada Para Penggugat Intervensi;
7. Menghukum Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat Intervensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*;
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi serta upaya hukum lain;

Dalam Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi:

Menghukum Para Tergugat Intervensi I dahulu Penggugat (Zaenal/Zenal P. Salma) dan Para Tergugat Intervensi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Tergugat I Intervensi/Penggugat Asal mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat Intervensi (kompetensi absolut);
2. Para Penggugat Intervensi tidak mempunyai kualitas/berhak mengajukan gugatan intervensi (eksepsi diskualifikasi);
3. Gugatan Para Penggugat Intervensi kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Sela Nomor 155/Pdt.G/2024/ PN Byw, tanggal 18 November 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan gugatan intervensi dari Para Penggugat Intervensi;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi menjadi pihak intervensi dalam perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal, Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Byw, tanggal 13 Januari 2025, dengan amar sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi dari Tergugat Intervensi/Penggugat Asal;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menyatakan eksepsi selain dan selebihnya yang tidak menyangkut kewenangan atau kompetensi mengadili akan diputuskan dalam putusan akhir;
4. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
5. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Byw, tanggal 26 Maret 2025, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Gugatan Asal:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal III/Tergugat Intervensi IV, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi V, Tergugat Asal V/Tergugat Intervensi VI, Tergugat Asal VI/Tergugat Intervensi VII, Tergugat Asal VII/Tergugat Intervensi VIII, dan Tergugat Asal VIII/Tergugat Intervensi IX;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;

Dalam Gugatan Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk sebagian;
- Menyatakan objek sengketa yaitu sebidang tanah di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan luas yang sudah terpecah 0.646 ha/6.460 m² adalah bagian dari Persil 24, kelas D.II, dari luas asal

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 4988 K/Pdt/2025



12.148 ha yang terletak di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas: sebelah utara adalah jalan desa, sebelah timur adalah jalan desa, sebelah selatan adalah curah/selokan, dan sebelah barat adalah jalan desa, merupakan hak milik dari Lailatus Sadiyah/H. Naisah yang merupakan orang tua dari Para Penggugat Intervensi yang adalah selaku ahli waris dari Lailatus Sadiyah/H. Naisah;

- Menyatakan Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal, Tergugat Intervensi III/Tergugat Asal II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat Asal III, Tergugat Intervensi V/Tergugat Asal IV, Tergugat Intervensi VI/Tergugat Asal V, Tergugat Intervensi VII/Tergugat Asal VI, Tergugat Intervensi VIII/Tergugat Asal VII dan Tergugat Intervensi IX/Tergugat Asal VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Intervensi;
 - Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal, Tergugat Intervensi III/Tergugat Asal II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat Asal III, Tergugat Intervensi V/Tergugat Asal IV, Tergugat Intervensi VI/Tergugat Asal V, Tergugat Intervensi VII/Tergugat Asal VI, Tergugat Intervensi VIII/Tergugat Asal VII, Tergugat Intervensi IX/Tergugat Asal VIII dan/atau pihak manapun yang menguasai dan menempati objek sengketa untuk segera meninggalkan, mengosongkan, dan menyerahkan objek sengketa tanpa syarat kepada Para Penggugat Intervensi;
 - Memerintahkan Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 - Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi:
- Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.278.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 4988 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357/PDT/2025/PT SBY, tanggal 20 Mei 2025, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Byw, tanggal 26 Maret 2025, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Gugatan Asal:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Asal tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Asal tidak dapat diterima;

Dalam Gugatan Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Intervensi/Penggugat Asal tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi:

- Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Secara Elektronik Nomor 357/PDT/2025/PT SBY, *juncto* Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Byw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 4988 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut pada tanggal 10 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 357/PDT/2025/PT SBY, tanggal 20 Mei 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Byw, tanggal 26 Maret 2025;

Mengadili Sendiri:

Dalam Gugatan Asal:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Penggugat yaitu Zaenal atau di sebut juga Zenal P. Salma adalah sah dan menurut hukum sebagai orang/pihak yang menguasai dan mengelola tanah objek sengketa sebagaimana tersebut dan tercatat dalam buku tanah kas Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Nomor C.1087, Persil 25, Kelas D.II, atas sebidang tanah dengan luas tanah 0.646 Ha/6.460 m² (enam ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Penggugat yaitu Zaenal atau disebut juga Zenal P. Salma yang terletak di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah utara : jalan desa;

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 4988 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Batas sebelah timur : jalan desa;
Batas sebelah selatan : curah/selokan;
Batas sebelah barat : selokan;
3. Menyatakan menurut hukum, Penggugat yaitu Zaenal atau di sebut juga Zenal P. Salma sebagai orang/pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah pekarangan objek sengketa sebagaimana tersebut dan tercatat dalam buku tanah kas Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Nomor C.1087, Persil 25, Kelas D.II, atas sebidang tanah dengan luas tanah 0.646 Ha/6.460 m² (enam ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Penggugat yaitu Zaenal atau disebut juga Zenal P. Salma yang terletak di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas sebelah utara : jalan desa;
Batas sebelah timur : jalan desa;
Batas sebelah selatan : curah/selokan;
Batas sebelah barat : selokan;
4. Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hak atas tanah objek sengketa terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I selaku Kepala Desa Banyuanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap objek sengketa kepada Penggugat yaitu Zaenal atau di sebut juga Zenal P. Salma sebagai orang atau pihak yang namanya tercatat dalam identitas kepemilikan objek sengketa atas dasar nama Penggugat sebagaimana tersebut dalam buku tanah kas Desa Sumberanyar, Nomor C.1087, Persil 25, Kelas D.II, atas sebidang tanah dengan luas tanah 0.646 Ha/6.460 m² (enam ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 4988 K/Pdt/2025



- Batas sebelah utara : jalan desa;
Batas sebelah timur : jalan desa;
Batas sebelah selatan : curah/selokan;
Batas sebelah barat : selokan;
6. Menghukum Tergugat I apabila tidak bersedia untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap objek sengketa kepada Penggugat yaitu Zaenal atau di sebut juga Zenal P. Salma sebagai orang atau pihak yang namanya tercatat dalam identitas kepemilikan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam buku tanah kas Desa Sumberanyar, Nomor C.1087, Persil 25, Kelas D.II, atas sebidang tanah dengan luas tanah 0.646 Ha/6.460 m² (enam ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, maka putusan perkara ini merupakan sebagai pengganti Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Parse, RT 002, RW 001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang oleh Penggugat untuk dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan permohonan hak atas tanah objek sengketa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi;
 7. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan/atau pihak manapun yang menguasai dan menempati objek sengketa untuk segera meninggalkan, mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tanpa syarat kepada Penggugat;
 8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
 9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding* maupun kasasi serta upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 4988 K/Pdt/2025



Dalam Gugatan Intervensi:

1. Menolak permohonan gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara a quo;

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara petitum gugatan asal pada angka 2 dengan angka 7, saling bertentangan yang mengakibatkan gugatan asal menjadi kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan asal patut dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian maka beralasan dan adil apabila pokok perkara dalam gugatan intervensi juga tidak dipertimbangkan dan selanjutnya gugatan intervensi patut pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ZAENAL atau di sebut juga ZENAL P. SALMA, tersebut harus ditolak;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 4988 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZAENAL** atau di sebut juga **ZENAL P. SALMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2026 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 4988 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp480.000,00+</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 4988 K/Pdt/2025